МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИССЫН ТАМГЫН ГАЗАР

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2022.02.22 № ТГ-01/199

танай 2022.01.31-ны № 01/108-т

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНД

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8-д "шаардлагатай асуудлаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдээр судалгаа хийлгэх, тухайлсан асуудлаар мэргэшсэн шинжээч томилж, дүгнэлт гаргуулах" гэж заасны дагуу Комисс нь Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 2016 онд "Монгол Улс дахь заавал хаах цэргийн алба ба хугацаат цэргийн хөдөлмөр", 2017 онд "Жижиг, дунд үйлдвэр дэх хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал: Худалдаа үйлчилгээ, ноос ноолуурын салбар", 2021 онд "Хүүхдийн хөдөлмөрийн чанарын судалгаа" зэрэг судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

"Жижиг, дунд үйлдвэр дэх хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал: Худалдаа үйлчилгээ, ноос ноолуурын салбар" судалгааны ажлын үр дүнгээр ажлын байрны хаалгыг зөвхөн гаднаас нь онгойлгож болдог байдлаар цоожилж, кодлох зэргээр ажлын байранд хязгаарлалт тогтоох, худалдаа үйлчилгээний салбарт томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдэд цалин хөлс, өрөөр барьцаалах тохиолдол илэрсэн. Мөн "Монгол Улс дахь заавал хаах цэргийн алба ба хугацаат цэргийн хөдөлмөр"-ийн судалгаагаар төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, хувь хүнтэй гэрээ байгуулж, цэргийн бус шинжтэй ажилд хугацаат цэргийн албан хаагчдыг оролцуулж байгаа нь тогтоогдсон. Түүнчлэн "Хүүхдийн хөдөлмөрийн чанарын судалгаа"-гаар ажил, хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхэдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр, цалин хөлс, ажлын нөхцөл тодорхойгүй ажиллуулж байгаагаас хүүхэд ажиллаж байгаа газраа орхиж явах эрхгүй, боломжгүй нөхцөлд хүрсэн тохиолдол цөөнгүй илэрсэн юм. Тухайлбал цахим асуулгын судалгаанд оролцсон ажил, хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүд ихэвчлэн өөр ажил олдохгүй гэж бодсон шалтгаанаар ажлын байраа орхиж чаддаггүй бол ажил олгогчийн дарамт, шахалттай нөхцөл байдлаас эсвэл өр төлөөс төлөхийн тулд ажлын байраа орхих боломжгүй байснаа дурджээ.

Үүний зэрэгцээ Комиссоос 2010 онд хийсэн "Туслах малчдын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт" судалгаагаар туслах малчдын бичиг баримтыг нь барьцаалж зорчих эрхийг нь хязгаарлах, тодруулбал эмнэлгийн үйлчилгээ авахаар аймгийн төв, хот руу зорчих болон төрөл төрөгсөддөө очиход нь хязгаарлалт тавьдаг байдал илэрсэн болно.

Иймд танайхаас Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа "Ажиллах хүчний болон албадан хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа"-ны ажлын асуулгын маягтын төслийг судалж үзээд холбогдох саналаа гарган хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт 1 хуудастай.

ДАРГА Ц.АДЪЯАХИШИГ

D:\2022 on\A4. month2.docx
15003011?

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын Тамгын газрын даргын 2022 оны
02 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 1/04 дугаар
бичгийн хавсралт

"АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ БОЛОН АЛБАДАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА"-НЫ АЖЛЫН АСУУЛГЫН МАЯГТЫН ТӨСӨЛД ТУСГАХ САНАЛ:

1. Ажил олгогчийн зүгээс ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ажилтны хөдөлгөөн, хооллох, бие засах зэрэг хүний биологийн хэрэгцээгээ хангах үйлдлийг нь хязгаарласан дүрэм, журам тогтоосон эсэхийг тодруулах;

2. Худалдаа үйлчилгээний салбарын ажиллагчдыг өрийн сүлжээнд оруулан цалингаас нь суутгах нэрийдлээр удаан хугацаагаар ажиллуулах явдал байгаа эсэхийг тодруулах;

3. Удирдах албан тушаалтны зүгээс хугацаат болон гэрээт цэргийн албан хаагчдыг гэрийн ажил хийлгэх, хувийн аж ахуйдаа ажиллуулах, мөн бусад хувь хүн, аж ахуйн нэгжид гэрээлж ажил гүйцэтгүүлэх, ажлын хөлс олгож байсан эсэхийг тодруулах;

4. Хүүхдийг гэртээ байлгаж, хүний наад захын хэрэгцээний зүйлс (хоол, хувцас г.м)-ээр хангасныхаа төлөө өрийн барьцаанд оруулах, цалин хөлсгүй ажиллуулах, ялангуяа унаач хүүхдүүд өрийн төлөөсөнд оруулж байгаа хүчин зүйлс, шалтгааныг тодруулах;

5. Туслах малчнаар ажиллаж байгаа иргэдийн гэр бүл, үр хүүхдийг цалин хөлсгүй ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд оруулж байгаа эсэхийг тодруулсан асуултуудыг нэмж тусгах саналтай байна.

---o0o---